２０２４年度

卒業論文

金融商品取引法制の基本構造と実践的課題

―総論的考察と開示規制の機能的分析―

一橋大学法学部

3121010K

飯田　吏雄

酒井太郎ゼミナール

目次

はじめに・・3 頁

第一章　総論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 頁
　第一節　金融商品取引法の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 頁
　　1．学説の状況
　　2．検討
　　3．結論
　第二節　金融商品取引法の概念・適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 頁
　　1．総論
　　2．有価証券
　　3．デリバティブ取引

第二章　開示規制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 頁
　第一節　開示規制の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 頁
　　1．目的・規定の仕方
　　2．趣旨・効果
　　3．適用除外
　第二節　発行開示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 頁
　　1．有価証券届出書
　　2．目論見書
　　3．取引規制
　　4．ライツ・オファリングと開示規制
　第三節　継続開示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 頁
　　1．総論
　　2．有価証券報告書
　　3．半期報告書
　　4．四半期報告書

おわりに・・32 頁
　　1．本論文における結論
　　2．今後の展望

参考文献・・34 頁

はじめに

近年、上場企業が増え続けており、2024 年現在、約 4000 社に到達しようとしている[1]。もっとも、2021 年 6 月 1 日現在の企業等の数は 368 万 4049 企業といわれ[2]、単純計算すると日本における上場企業の割合は約 0.1%に過ぎない。また、昨今は東芝やベネッセ、大正製薬など有名企業の上場廃止のニュースが耳目を集め、世間を騒がせることも少なくない。

以上の背景から上場を規制する金融商品取引法（以下「金商法」という。）の概要や規制の趣旨・目的を検討するとともに、現行法における論点に関して考察を加える。また、企業の経営活動に不可欠な資金調達に関する規制としての開示規制についての議論を取り上げて考察を加える。

具体的な構成としては、まず第一章で、金融商品取引法に関する総論として法の目的や適用範囲を検討する。次に第二章で、開示規制として発行開示および継続開示における重要書類の開示制度について検討を加える。

第一章　金融商品取引法に関する総論

第一節　金融商品取引法の目的

１．学説の状況

金商法は、企業の資金調達と国民の資産形成・運用に資するために資本市場を規制する法律である[3]。同法の目的については争いがあり、「投資者の保護」にあるとする見解（投資者保護説）[4]、国民経済の適切な運営と投資者保護の両者にあるとする見解[5]（二元説）、公正な価格形成の確保を通じた証券市場の確保にあって投資者保護は証券市場の成立条件であるとする見解（市場法説）[6]、投資者の保護と資本市場の健全性確保・発展促進にあるとする見解（新二元説）[7]、「国民経済の健全な発展」と「投資者の保護」の両方にあって両者は資

---

[1] 日本取引所グループ「上場会社数の推移」

[2] 総務省「令和３年経済センサス」

[3] 黒沼悦郎『金融商品取引法』１頁。

[4] 鈴木竹雄＝河本一郎『証券取引法』41 頁。

[5] 神崎克郎『証券取引法〔新版〕』33 頁。

[6] 上村達雄『証券取引法の目的と体系』企業会計 53 巻 4 号（2001）135 頁。

[7] 松尾直彦『金融商品取引法』４頁。

源の効率的な配分の達成という点で一致するという見解（統合説）[8]などがある。

２．検討

（１）投資者保護説

この点について、まず、投資者保護説について検討する。投資者保護が法の目的になる点には賛同するが、「貯蓄から投資へ」誘導する政策のように投資者保護とは異なる目的に基づく政策の妥当性を投資者保護の観点のみから判断することになってしまう[9]。また、金商法改正によって「国民経済の適切な運営」が「国民経済の健全な発展」に改められたところ、究極的な目的として「もつて国民経済の健全な発展および投資者の保護に資することを目的とする」（１条）と規定されて「国民経済の健全な発展」と「投資者の保護」を対等に併記しているのにも関わらず、前者を後者の効果であると解するのは文理解釈として適切ではないと考えられる。したがって、上記見解は妥当でないと考える。

（２）二元説

次に、二元説に関して、国民経済の健全な発展が「資本市場を通じた効率的な資源分配」を意味するとする立場であり、この資源の効率的な分配が目的であることは広く受け入れられていると考えられている[10][11]。しかし、当該見解は証券業と金融業の分離規定を「国民経済の適切な運営」から説明しているところ、上記分離規定の目的である「預金者の保護」を「国民経済の適切な運営」に含めて捉えることとなり、同法の基本的な解釈・立法の方針を誤らせるおそれがあるから妥当ではないだろう[12]。

（３）市場法説

また、市場法説に関して、投資者保護説や二元説よりも証券市場の機能の重要性を強調し、証券市場の機能の中核が「公正な価格形成」にあることを指摘するもの[13]であるが、法改正によって適用範囲が拡大されたことから、投資者保護が市場ルールの確立に吸収されない方の目的として考えられる必要があるとの批判がある[14]。加えて、証券市場の重要性を強調すると、投資者の保護が十分に達成されないことになってしまいかねず、妥当性を欠くと考える。

---

[8] 黒沼・前掲注３）17 頁。

[9] 黒沼・前掲注３）14 頁。

[10] 近藤光男＝吉原和志＝黒沼悦郎『金融商品取引法〔第４版〕』７頁。

[11] 川村正幸編『金融商品取引法〔第５版〕』77 頁。

[12] 黒沼・前掲注３）15 頁。

[13] 黒沼・前掲注３）16 頁。

[14] 川村・前掲注 11）78 頁。

（４）新二元説

さらに、新二元説に関して、市場が機能の発揮するために情報の非対称性や交渉力格差を縮減する必要性があることから、投資者保護が法の第一の目的となり、資本市場における公正かつ円滑な価格形成が行われるために資本市場の健全性を確保することによって投資者の市場に対する信頼を確保することが必要となるから、資本市場の健全性を図ることが法の第二の目的となるとしている[15]。飯田は、資本市場の機能の発揮と投資者の保護がお互いに支え合う関係にあるが、両者を目的と考えて解釈や立法を検討することが分かりやすいという理由から同見解が妥当であるとする[16]。前者の目的については、発行者や金融商品取引業者と投資者との情報の偏在が投資者の損失をもたらすことは十分考えられるし、そのような事態を防止する社会的要請は高いと考えられるから妥当であると考える。もっとも、後者についての理由を上記のように考える場合には、「資本市場における公正かつ円滑な価格形成が目的」であると捉えている印象を受けるところ、むしろ「公正かつ円滑な価格形成が達成されている状態＝資本市場の健全性が達成されている状態」であって両者は等しいものであると考えるべきである。そのため、後者の理由づけとしては、「公正な価格形成＝資本市場の健全性」と捉えた上で、法改正の目的規定に「資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等」が直接的な目的として追加されたこと[17]を根拠にすることが妥当であるように思われる。しかし、その場合でも、「もつて」という文言をまたいで「公正かつ円滑な価格形成」と「投資者の保護」という目的が並べられていることになるが、違和感が生じることは避けられないだろう。また、上記見解は、「国民経済の健全な発展」は上記の２つの目的達成の結果として「資する」ものであって、それ自体が目的となるものではないという理由を挙げる[18]が、この根拠に従えば、前述の１条の規定ぶりから「国民経済の健全な発展」と併記される「投資者の保護」も同様に目的達成の結果として「資する」ものとなってしまい、投資者保護それ自体は目的とはならないことになってしまう。この帰結は投資者保護を法の第一の目的とする立場と矛盾してしまうことになるから妥当でない。

（５）統合説

そして、統合説に関して、情報開示制度、不公正取引規制、および業規制といった金商法の規定から帰納的に法の目的が「資源の効率的配分」にあるとする見解であり、その目的で「国民経済の健全な発展」と「投資者の保護」が一致するという考え方には賛同できる。なぜなら、情報開示制度は情報効率性を高めるものであり、不公正取引規制および業者規制は

---

[15] 松尾・前掲注７）４、５頁。

[16] 飯田秀総「金融商品取引法」９頁。

[17] 松尾・前掲注７）５頁。

[18] 松尾・前掲注７）５頁。

資源の効率的分配を達成するために必要であって取引効率性を促すという点[19]は否定できないから、上記制度が（間接的であれ）資本の効率的分配に資するものであると考えらえるからである。また、「もつて」の後に規定されているという２つを目的とするものである点で文言との整合性が図られている。

３．結論

以上より、統合説が妥当であり、金商法の目的は「国民経済の健全な発展」と「投資者の保護」と考えるべきである。この目的の議論は、同法の解釈指針となるとともに、改正にあたって考慮すべき事項を確認する上で有益である。

第二節　金融商品取引法の概念・適用範囲

１．総論

同法の適用対象を画するための基本的な概念としては、「有価証券」（２条１項、２項）と「デリバティブ取引」（同条 20 項ないし 25 項）が用いられており、有価証券に該当すれば原則として開示規制（同法第２章）、有価証券およびデリバティブ取引に該当すれば不公正取引規制（157 条、158 条）や業規制（29 条・２条８項）が適用されることになる。一方、有価証券およびデリバティブ取引に該当しない場合は上記規制が適用されないことになる。したがって、金商法の適用範囲を画定するためには、有価証券およびデリバティブ取引という概念の検討が不可欠となるから、以下で検討する。

２．有価証券

（１）総説

ア　金商法上の定義

金融商品取引法上の有価証券の分類として、①有価証券（国債証券、地方債証券、社債券、資産の流動化に関する証券[20]、出資証券、株券、新株予約権証券、投資信託・投資法人等に

---

[19] 黒沼・前掲注３）17 頁。

[20] 資産の流動化：資産の流動化に関する法律（資産流動化法）に基づき、債権や不動産などの特定の資産をその原保有者（オリジネーター）から切り離し、そのキャッシュフローや資産価値を裏付けとして投資者に証券を発行することにより流動化を図る資金調達の仕組みをいう。特定目的会社（いわゆる TMK、SPC）が資産対応証券（優先出資・特定社債・特定約束手形）の発行もしくは「特定借入れ」により得られる金銭をもって資産を取得する方法などがある（松尾・前掲注７）63 頁。）。

関する証券[21][22]、受益証券[23]、コマーシャルペーパー（CP）[24]、抵当証券、外国証券、カバードワラント（オプション証券）[25]、預託証券（DR）[26]、政令指定証券）（２条１項）、②有価証券表示権利（振替国債、振替社債、振替株式）（２条２項柱書）[27]、③みなし有価証券に該当する電子記録移転権利（暗号資産）（２条３項）、④電子記録移転権利を除くみなし有価証券（信託受益権、合同会社の社員権等、集団投資スキーム持分、政令指定証券）（２条２項各号）がある。

イ　規定の構成

金商法は広く流通する蓋然性が高いと考えられるものを第一項有価証券（「投資対象性」＋「流通性」、①ないし③）、その蓋然性が低いものを第二項有価証券（「投資対象性」、④）

---

[21] 投資信託・投資法人：一般投資家から集めた資金を有価証券・デリバティブ取引・不動産投資として合同運用して成果を分配する集団投資スキームの受け皿をいう（黒沼・前掲注３）34 頁、松尾・前掲注７）64 頁）。投資法人の典型例として、J-REIT がある。

[22] 委託者指図型投資信託は、原則として金銭信託でなければならず、その例外として ETF（上場投資信託）、マザーファンドなどがある。投資者保護の観点から、主として有価証券への投資運用を行う証券投資信託については、委託者指図型投資信託に限定して認められている（松尾・前掲注７）65-66 頁）。

[23] 外国の会社が日本国内で上場するために日本の会社に対して株式を発行し、当該株式を受託有価証券として日本の会社が信託銀行に信託して発行を受ける証券のことを指す（有価証券信託受益証券、JDR）。受益権１口につき当該株式１株を表示する。

[24] 優良企業が短期資金の調達のために振り出す約束手形のことを指す。

[25] 株式等を一定の価格で購入する権利や株価指数の変動に伴う差額を受け取る権利（オプション）を表示した証券を指す。

[26] 有価証券の預託を受けた者（預託銀行等）が当該有価証券の発行された国以外において発行する証券または証書で、預託された有価証券に係る権利を表示する。当該預託証券は対応する株式を表示し、外国の投資家は預託証券の売買を通じて間接的に株式の売買を行うことになる。日本株を外国で上場するために外国の預託機関が発行する証券（American Depositary Receipt :ADR）と、外国の株式を日本で上場するために外国の預託機関が発行する証券（Japan Depositary Receipt :JDR）の双方が含まれるが、一般的には前者の用法で用いられ、後者は受益証券発行信託が用いられる場合が多い。預託証券の発行体と株式の発行体の間に預託契約が存在する場合をスポンサード、存在しない場合をアンスポンサードといい、どちらかを問わず、いずれも預託証券に該当すると解されている（金融庁・2007 年 7 月 31 日パブリックコメント回答 33 頁 No.10）。

[27] 「有価証券に表示されるべき権利」をいい、通常ならば証券に表示される権利のことを指す。典型例としては、社債・株式等の振替に関する法律（社債等振替法）による振替の対象とされている有価証券がある。

として整理していると説明され、両者は「流通性」によって区別されることになる[28]。また、①ないし③については開示規制および第一種金融商品取引業の規制が適用され、④については開示規制の適用が限定され、第二種金融商品取引業の規制が適用される。

このように、有価証券の概念は個別に列挙されているものに加え、政令指定や集団投資スキーム持分、電子記録移転権利などによって適用範囲を広げ、柔軟な対応を図っている。一方で、柔軟な対応は規制範囲を不明確にするおそれがあるのであり、規制範囲を明確にする要請からさまざまな議論・解釈が展開されている。そこで、金商法の適用範囲を検討するために、政令指定、集団投資スキーム持分、電子記録移転権利の３点に関する議論について以下で考察を加えていく。

（２）政令指定

ア　要件

第一項有価証券のうち、政令指定の有価証券は、「流通性その他の事情」と「公益または投資者の保護を確保することが必要と認められるもの」である必要があるが、両要件を一体として捉えた上で、前者の要件を満たせば政令指定の対象になると解されており、具体例としては、譲渡性預金（CD）や学校債券などがある。

イ　趣旨・学説の見解

有価証券該当性が金商法の適用範囲を画することを考慮すると、政令指定の要件として流通性を要求した趣旨は、流通性の高い点で法定の有価証券に類似する証券または証書に同法の規制を及ぼし、当該証券等を有する投資者を保護する点にあると考えられるだろう。

この点について、黒沼は、有価証券の流通性が低ければ、投資者の換金の道がそれだけ狭められるからより要保護性があることを理由に、立法論として政令指定要件から流通性の要件を削除すべきであり、また、解釈論として「その他の事情」を幅広く解して政令指定を行うべきであると主張する[29]。一方で、松尾は「投資対象性」および「流通性」の観点から判断されるべきであると考えており[30]、条文上の「その他の事情」をあえて記載していないことからすれば、少なくとも「流通性」要件を重視していると考えられる。

ウ　考察

この点について、条文が「流通性その他の事情」と規定していることからすれば、「流通性」は「その他の事情」に包含される例示に過ぎず、必ずしも必須の要件ではないことになる。そうだとすれば、流通性要件を満たさなくても政令指定を行い得るのだから、あえてこ

---

[28] 松尾・前掲注７）58-59 頁。

[29] 黒沼・前掲注３）37 頁。

[30] 松尾・前掲注７）68 頁。

れを削除する必要性はないだろう。さらに、抽象的な文言である「その他の事情」の内容を解釈するための指針になるし、「流通性」要件をあえて例示したことから重視すると考えるのが自然であると思われる。したがって、「流通性」の文言は残すべきであると考えるのが相当である。他方、解釈論としては、投資者保護を目的とする金商法の趣旨から、「流通性」の高低に関わらず保護するために広く解するべきである点については妥当であろう。

（３）集団投資スキーム持分（金商法２条２項５号、６号）

ア　経緯

旧証券取引法時代は、政令指定がされない限り有価証券が増えない限定列挙主義が採られていたから、有価証券に該当しない場合に投資者の保護を図ることができないという批判があったが、平成 18 年改正において、みなし有価証券の規定に「集団投資スキーム持分」という包括条項が設けられた[31]。

イ　定義・要件

集団投資スキームとは、民法上の組合、商法上の匿名組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、社団法人の社員権、その他の権利であって、出資した金銭[32]を充てて行う事業から生ずる収益の配当・財産の分配を受けることができる権利をいう。また、法律上、複数の者によって出資・拠出がなされることは集団投資スキームの要件とはされておらず、

①権利を有する出資者が金銭等を出資または拠出すること

②出資または拠出された金銭等を充てて出資対象事業が行われること

③出資者が出資対象事業から生ずる収益の配当または当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であること

以上の３つが集団投資スキーム持分の定義における要素となっている[33]。

ウ　預託取引法との関係

上記②においては、「出資または拠出」が要件とされているから、通常の貸付けや特定の財産やサービスに対する支払のように出資・拠出としての性質が認められない行為による場合は、集団投資スキーム持分に該当しないと考えられている[34]。この考え方に従えば、特定商品等の預託等取引契約に関する法律（預託取引法）上の預託取引[35]はいったん購入した

---

[31] 黒沼・前掲注３）23 頁。

[32] 有価証券・為替手形・約束手形など金銭類似物を含む（金商法施行令１条の３）。

[33] 松尾・前掲注７）72 頁。

[34] 松尾・前掲注７）73 頁。

[35] 当事者の一方が相手方に対して、一定期間にわたり特定商品の預託を受けることおよび当該預託に関し財産上の利益を供与することを約する契約などをいう（預託取引法２条１

現物を預けて運用を委託するものである点で出資・拠出の要件を満たさないのであるから、集団投資スキーム持分に該当しないとされることになるが、黒沼は購入者が購入した財産の管理・運用を他の者に委託し収益を得るという契約から購入者に生ずる権利は集団投資スキーム持分に該当すると解している[36]。日本弁護士連合会も同様に、黒沼の記述を引用した上で、少なくとも、商品の特定性・実在性が希薄で実質的には金銭拠出と同視できるような預託取引について集団投資スキームに該当すると考えており、金商法の明確性の観点から改正を求める意見書を提出している[37]。

これらの議論は、豊田商事事件や、ジャパンライフ事件、安愚楽牧場事件といった事件において、預託商法が巨額の消費者被害を生んだとして社会問題化したことを踏まえたものであり、当該意見書が出された後の 2021 年に預託取引法が改正されて原則として禁止されている。一方で、解釈上は金商法の集団投資スキーム持分にも該当する余地があり、両法の競合が問題となる。したがって、黒沼の述べるように預託取引法と金商法を統合するか[38]、金商法上は預託取引を除外して別途預託取引法で規制するかが必要となり、どちらにしても法改正は行うべきであろう。

エ　規定の意義・趣旨

このような包括条項の存在は、インサイダー取引規制のいわゆるバスケット条項（166 条４号）にもみられるが、金商法の形式的な適用による不合理な結果に配慮し、柔軟な解釈を取り入れることによって妥当性を図る点に重要な意義があると考えられる。しかし、法的安定性を阻害しないように同法の趣旨に照らした解釈を行う必要がある点に注意が必要である。

同法が上記のような個別列挙条項、政令指定条項、包括条項を併用した理由として、一律に有価証券とされるべき権利について明確性を確保するために個別列挙し、投資者保護の必要に応じて柔軟かつ明確に同法を適用できるように政令指定条項を置き、以上の２つの条項でカバーできなかった権利等に緊急に対応するために包括条項を置くという考え方を採用したものという考え方がある[39]。これに従えば、包括条項の該当性が問題になる場合は限定されており、法的安定性が阻害されるおそれは大きいとはいえないだろう。

項１号)。

[36] 黒沼悦郎「投資者保護のための法執行」商事 1907 号（2010）45 頁。

[37] 日本弁護士連合会『いわゆる「預託商法につき抜本的な法制度の見直しを求める意見書」』（2018）資料２－１、４頁。

[38] 黒沼・前掲注３）41 頁。

[39] 黒沼悦郎 「金融商品の種類」河本一郎＝龍田節編『金融商品取引法の理論と実務』別冊金融・商事判例 16 頁。

オ　適用除外

集団投資スキーム持分該当性の例外としては、①全員関与要件（金商法２条２項５号イ、同法施行令１条の３の２）、②利益の期待がない場合（同法２条２項５号ロ）、③保険契約などの場合（同号ハ）、④政令で定める場合（同号ニ）が挙げられる。

①の場合に集団投資スキーム持分にあたらないとされた趣旨は、出資者全員がそれぞれの個性・能力を活かしつつ共通の目的に向かって主体的に事業に参画する場合には、当該出資者について投資者保護の必要が低いからと考えられている[40]。言い換えれば、出資者が受動的な地位になく投資者としての保護を必要としないということである[41]。つまり、上述の有価証券の要件である「投資対象性」が欠けることになり、金商法の目的である投資家保護の必要性が低いと考えられるから、こちらの説明も究極的には同様の考えに基づいていると考えることができる。

また、②については、出資者が収益の配当または出資対象事業に係る財産の分配を受ける点で、形式的には集団投資スキーム持分に該当する。もっとも、「出資または拠出の額を超えて」は配当・分配が得られない場合には利益の期待がないといえる。この場合に集団投資スキーム持分該当性を否定する趣旨として、リターンの追求の側面を有しない点で「投資対象性」が欠け、投資家保護の趣旨が妥当しない点が考えられる。

そして、③のような保険契約等はそれぞれの業法で規制することから、適用除外としたと考えられている[42]。また、契約上に規定する一定の事由が発生した場合に金銭による補償を受ける目的で金銭を支払う形態であり、リターンを追求する目的ではなくリスクを填補する目的によるから、同様に「投資対象性」が欠け、投資家保護という趣旨が妥当しないとの考えに基づいているとも考えられる。

④の場合としては、個別に金商法施行令上で定められている。代表的な例としては、株券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、各役員等の１回当たりの拠出金額が「100 万円未満」である従業員持株会（金商法施行令１条の３の３第５号、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（以下、「定義府令」という。）６条、７条）が挙げられる。この点について、定義府令の改正案が発表され、上記拠出金額の基準が「200 万円未満」と引き上げられることになった[43]。すなわち、金商法上の集団投資スキーム持分の適用除外となる「持株会」の要件が拡大されることになる。この結果、適用除外の範囲が拡大されることと連動して、金商法の適用範囲が縮小することになる。さらに、１回当たりの拠出金額の制限が拡大され

---

[40] 金融庁 2007 年 7 月 31 日パブリックコメント 5 頁 No.13-14

[41] 黒沼・前掲注３）42 頁。

[42] 黒沼・前掲注３）42 頁。

[43] 金融庁「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（案）【新旧対照表】」６条、7 条

たことで、より役職員の自社株取得のニーズを汲み取ることができるとの指摘もある[44]。また、拡大持株会・持投資口会における「関係会社」の定義について、現行法は、発行会社が25%以上の議決権を保有する会社等というように具体的な数値を示した形式的基準を用いて判断するとしているところ、改正案では「会社計算規則第2条第3項第21号に規定する関連会社」としている（定義府令7条2項1号）。そして、会社法計算規則2条3項21号は、関連会社とは「当該株式会社の親会社、子会社および関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等」と規定しており、親会社・子会社該当性は単に議決権の過半数であるかというだけでなく、実質的に経営を支配しているかで判断する（会社法2条3号・4号、会社法施行規則3条1項・2項参照）。以上のことを踏まえると、「関連会社」該当性の判断に当たり、より実質的な判断を取り入れて妥当性を図る点に趣旨があると考えられる。

（4）電子記録移転権利（金商法2条3項柱書）

ア　定義

電子記録移転権利とは、金商法2条2項各号に掲げる権利のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示されるものをいう。この該当性の判断にあたっては、①電子帳簿の書換えと権利の移転が一連として行われ、②取引の当事者または媒介者が売主の権利保有状況を知ることができない場合でないことが必要である（金商法等ガイドライン2-2-2）。なお、「流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合」（金商法２条3項柱書）、すなわち適格機関投資家等以外に取得・移転させることができないようにする技術的措置がとられている場合などは電子記録移転権利から除外される（定義府令9条の2第1項各号）。

金商法が電子記録移転権利に関する規定を設けた趣旨は、集団投資スキーム持分のうち、トークンに表示されることによって流通性の高まったものの募集等を第一項有価証券として規制する点にあると考えられている[45]。実際に、流通性が低い場合は定義府令によって電子記録移転権利該当性が否定され、第二項有価証券として規制されることになる。

イ　ICOに関する規制

電子記録移転権利の概念は、トークンを発行して投資者から資金調達をするICOについて金商法が適用されることを明確化するために生まれたものであり、法改正によってトークンを指す概念として位置づけられている。そこで、以下ではICOのスキームに関する規制

---

[44] 森・濱田松本法律事務所「金商法上の持株会・持投資口会に係る定義府令等の改正案の概要」2024年6月11日号（Vol.86）

[45] 加藤貴仁「ICO（Initial Coin Offering）に関する規制の展開―2019年金融商品取引法および資金決済に関する法律の改正の意義と課題」10頁。

を概観していく。

企業等が電子的にトークン（証票）を発行し、公衆から法定通貨や仮想通貨の調達を行う行為をICO（Initial Coin Offering）[46]という（暗号資産ガイドラインⅡ-2-2-8-1）。ICOの流れとしては、①発行者は資金調達目的でトークンを発行し、②利用者は当該トークンを法定通貨または暗号資産で購入し、③取引所などを通じて利用者間で当該トークンの売買や交換が行われることが通常であり、個人投資家から直接に出資を募る点でクラウドファンディングと類似しているが、出資後にトークンを個別に取引できる点が特徴的である[47]。長所として、少額で出資を募ることができることや、短期間で資金調達できることが挙げられる。分散型台帳技術（DLT）の一つと位置付けられるブロックチェーン技術はチェーン状のデータ構造で台帳を管理することによって改竄耐性を有しているため、帳簿に記録された情報処理を安全かつ効率的に行うことができ[48]、ICOはこの技術を利用している。

ICOで発行されるトークンには、①決済手段として用いられるペイメント・トークン、②インターネット上の特定のデバイスやサービスの利用に必要なユーティリティー・トークン、③保有していると配当や利子が得られるアセット・トークンが存在し、令和元年改正は③のみが集団投資スキームに該当するという解釈を前提としているが、これまで日本人が関与したICOで発行されたのは全て②であると言われている[49]。そうだとすると、日本国内において、事実上ICOが集団投資スキーム持分に該当することがないことになり、後述のように金商法を改正して暗号資産を「金銭」とみなすとした意味が無くなってしまう。

この点について、アメリカにおいてはユーティリティー・トークンにHowey基準[50]用いて証券法を適用した裁判例が存在する[51]。そして、黒沼は、日本では集団投資スキーム持分の要件として「収益の配当または財産の分配を受ける権利」を挙げている点で、ユーティリティー・トークンを有価証券と認定するのが困難になっている現状を指摘しており、発行者の努力によってトークンの価値が上昇するユーティリティー・トークンを開示規制の対象にすべく当該価値の上昇を「収益の配当または財産の分配を受ける権利」に読み込むか、集団

---

[46] 似たような概念として、IEO（Initial Exchange Offering）という手法がある。IEOとは、発行者が取引所に対してトークンの販売を依頼し、取引所が発行者の審査等を行った上で、当該トークンを利用者に対して販売する手法をいい、トークンの発行者が利用者に対して直接トークンの販売を行わない点でICOと異なる。

[47] 河合健＝高松志直＝田中貴一＝三宅章仁「暗号資産・デジタル証券法」118頁。

[48] 加藤・前掲注45）3頁。

[49] 黒沼・前掲注3）45頁。

[50] ①主として他者の努力によって、②収益を得ることを期待して、③共同事業に資金を出資することを勧誘される場合に集団投資スキーム持分に該当するというアメリカの判例法に基づく基準を指す。

[51] 黒沼悦郎「ユーティリティートークンの有価証券性」NBL1158号（2019）6、8頁。

投資スキーム持分の定義を改めるべきである[52]と述べている[53]。

この見解について、アセット・トークンとユーティリティー・トークンは金銭と同等の価値を有するトークンをいい、それを保有していることによって利益が生ずる点で共通しているから、日本における ICO で発行されるユーティリティー・トークンを開示規制の対象とすべき必要性は高いといえるだろう。もっとも、前述のように集団投資スキーム持分は金融商品取引法の規制を及ぼすべき範囲に関する包括規定であり、個別具体的ではなく包括的な定義にしておくことに存在意義がある。そのため、当該定義を改めることでその該当範囲を狭めることには慎重になるべきであるべきであるから、後者の見解を採用するとすれば前記定義に「トークンの価値上昇分」を付加することになるだろう。しかし、集団投資スキーム持分の定義を限定しないとしても、上記の付加すべき文言は限定的になると想定されるから、ユーティリティー・トークンを規制するためだけに包括規定に文言を付加することは妥当でない。したがって、後者の見解は採用しがたいといえる。

一方、前者の見解は上記意義に沿うし、抽象的な規定を解釈に委ねることは必ずしも珍しいことではない。そして、トークンの価値上昇分は、保持することによって得る差額の利益であり、「収益の配当」と捉えることもできる。そのため、集団投資スキーム持分の定義は維持したまま解釈するべきであるが、その場合でも金銭自体も保持することによって価値上昇分を利益と捉えることが可能になってしまうから、政令等によって解釈指針を定めて具体化しておく必要があると考える。

また、ICO のうち、有価証券的な性質を有するトークンを発行するものは STO（Security Token Offering）と呼ばれ、STO によるトークンは集団投資スキーム持分に該当することが多いと考えられている[54]。STO とは、セキュリティトークン[55]を投資者に対して販売することをいう。STO の意義としては、投資単位の小口化による投資者層の拡大および流通性の向上、投資対象としての金融商品の多様化、有価証券の発行および管理にかかる費用の削減、取引時間の拡大および決済の迅速化などが挙げられる[56]。

ウ　暗号資産に関する規制

ICO のような資金調達手法を理解するためには、ブロックチェーン技術を用いた決済手段である暗号資産に関する規制を見ていく必要がある。仮想通貨（暗号資産）は、暗号技術を基礎としてブロックチェーンなどの分散型台帳技術（DLT）によってその保有や移転が電

---

[52] 河村賢治「ICO に関する一考察」金法 2095 号（2018）52 頁。

[53] 黒沼・前掲注 3）45 頁。

[54] 河合＝高松＝田中＝三宅・前掲注 47）16 頁。

[55] 株券や社債券などの有価証券に表示される権利を、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示したものをいう。

[56] 河合＝高松＝田中＝三宅・前掲注 47）186-187 頁。

子的に記録される通貨のことを指し、マネーロンダリングやテロ資金への利用可能性、サイバー攻撃による資産の流出可能性から、日本では資金決済に関する法律（資金決済法）によって規制されている[57]。これに似た概念として NFT（Non-Fungible Token）[58]があり、どちらもブロックチェーン上で技術を用いて発行・移転する点で共通するものの、NFT は代替不可能である点で暗号資産とは異なる。

これに関して、ICO による一定のトークンが資金決済法上の「暗号資産」（旧「仮想通貨」）[59]に該当するかという論点が存在する。特に「不特定性」の要件の該当性が問題となり、「ブロックチェーン等のネットワークを通じて不特定の者の間で移転可能な仕組みを有しているか」（暗号資産ガイドライン I-1-1①②③）が重要なメルクマールになると考えられている[60]。

この点について、「不特定性」を要件として要求すると不特定の者の間での移転を制限する仕組みを設けることによって法の規制を潜脱することができるというパブリックコメントに対し、金融庁は、そのような場合であっても当該制限を事後的に解除する等によって当該トークンが広く転々流通することが合理的に見込まれる場合には不特定性の要件を満たすとの考えを示している[61]。この見解について検討する前提として、暗号資産の定義として不特定性を要求した趣旨を考えることが不可欠である。まず、同法 1 条は、「資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護する」ことを通じて「資金決済システムの安全性、効率性および利便性の向上に資すること」を同法の目的としている。シス

---

[57] 黒沼・前掲注 3）44 頁。

[58] NFT とは、ブロックチェーン上で発行されるトークンのうち、トークン自体に固有の値や属性を持たせた代替性のないトークンをいう。NFT が「暗号資産」に該当するかという論点があるが、NFT 自体に決済手段性がない場合には基本的に「暗号資産」に該当しないと考えられている（河合＝高松＝田中＝三宅・前掲注 47）38-40 頁）。

[59] 「物品を購入し、若しくは借り受け、または役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ（利用目的）、かつ、不特定の者を相手方として購入および売却を行うことができる財産的価値であって（購入・売却可能性）、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの（電子的移転可能性）」（資金決済法 2 条 5 項 1 号、いわゆる一号暗号資産）、および「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換することができる財産的価値であって（交換可能性）、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの（電子的移転可能性）」（同法 2 条 5 項 2 号、いわゆる二号暗号資産）と定義される。判断要素については暗号資産ガイドライン I-1-1①および②参照。代表的な例として、Bitcoin（BTC）や Ethereum（ETH）、Ripple（XRP）などがある。

[60] 河合＝高松＝田中＝三宅・前掲注 47）123 頁。

[61] 金融庁・2019 年 9 月 3 日パブリックコメント回答 No.2-3

テムの安全性、効率性および利便性の向上は社会全体の究極的な目的として挙げられているところ、個人に還元すれば利用者の保護という目的が最も重要な目的の一つといえるだろう。そのため、上記の不特定性要件を要求した趣旨は、不特定の者の間で流通する財産的価値が減少した場合には、必然的にその損失に伴う影響も大きくなるから、資金決済法による規制を及ぼすことによって当該影響を防止する点にあると考えられる。そして、確かに当該資産に移転制限の仕組みを設けることによって不特定性の要件を欠くとして同法の規制を免れることができるとも思える。しかし、「暗号資産」該当性は上記趣旨に照らして実質的に判断すべきであり、当該制限を事後的に解除する場合には実質的に不特定の者の間で取引されることになるし、短期間で解除した場合には同法を潜脱する目的で当該制限を設けたと推認されるから、不特定性の要件を満たすと解するのが相当である。また、当該要件の該当性判断に当たっては、当該資産の性質・内容、発行者の意思、移転制限の解除までの期間の長短、実際の取引態様などの事後的な事情などを総合的に考慮して実質的に判断すべきであると考える。

また、不特定性の要件に関して、例えば、トークンの移転先が、本人確認等を経て一定の審査や登録等が行われた者のみに限定されている場合であっても、当該者が継続的に入れ替わるなど、当該トークンが広く転々流通することが合理的に見込まれる場合には、同要件を充足する可能性があるとの考えを示している[62]。この見解についても、トークンの移転先が結果的に不特定の者に至ることになるから、上記趣旨が妥当するといえる。もっとも、金融庁は上記場合に当たる具体的な判断基準を示していない。この点について、当該資産の性質・内容、発行者の意思、当該資産の移転先となる当事者の人数、入れ替わりの期間、移転の手続きの仕組みなどを総合的に考慮して実質的に判断すべきである。

以上のように、「暗号資産」該当性は資金決済法の適用範囲を画する概念であるため、同法の目的および同法2条5項各号の趣旨に照らして判断すべきであり、具体的には当該資産の利用者の保護という観点から判断されるべきものであるだろう。

エ　改正の経緯

一方、暗号資産による購入であっても、ICO が投資の性格を有する場合で実質的に法定通貨と同視されるスキームについては、集団投資スキーム持分に該当して金商法上の規制を受けると考えられていた[63]。他方、集団投資スキーム持分は流通性が高くないことを前提として開示規制の対象とはなっていないが、ブロックチェーン技術を用いたトークンは流通性が高く、投資者保護を図る必要があった[64]。このことを背景として 2019 年金商法改正が行

---

[62] 金融庁・2019 年 9 月 3 日パブリックコメント回答 No.2-3

[63] 金融庁「ICO（Initial Coin Offering）について ～利用者および事業者に対する注意喚起～」平成 29 年 10 月 27 日

[64] 加藤・前掲注 45）1 - 2 頁。なお、第二種金融商品取引業者の規制を受ける点は変わら

われ、暗号資産が集団投資スキーム持分の定義規定（金商法２条２項５号）における「金銭」とみなされ（同法２条の２）、そのうち流通性の高いトークンの発行による資金調達は電子記録移転権利として第一項有価証券の募集として規制されるようになった。

オ　金商法と資金決済法の関係

両法の関係について、支払手段として利用される側面については資金決済法が適用され、投資の対象として利用される側面については金商法が適用され、それぞれの規制を受けると考えられている[65]。この理由として考えられるものとして、資金決済法上の「暗号資産」が利用目的や購入･売却可能性を要求して決済機能を有する財産的価値に関して同法を適用している一方、電子記録移転権利は流通性その他の事情を勘案する（金商法２条３項柱書参照）ことで投資者保護を図っている（金商法１条参照）ことが考えられる。

しかし、両法が重畳的に適用され得る場合も考えられる。この点については、金商法と資金決済法の適用範囲を明確にするために、金商法において「電子記録移転権利」に該当するものを規制し、資金決済法において「暗号資産」の定義から電子記録移転権利を除外することとしている。また、同様に、金融庁は、電子記録移転権利以外の電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値も「暗号資産」の定義から除外されると解している[66]。

２．デリバティブ取引

（１）定義

デリバティブとは、その価値が他の資産や指標の変動から派生するものをいい、保有する金融資産（原資産）[67]の価格変動リスクに保険を掛けること目的として、あるいは原資産・現指標の変動を増幅した投機的な利益を得る目的で取引される。デリバティブ取引の類型

ない。

[65] 飯田・前掲注 16）30 頁。

[66] 金融庁「令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案に対するパブリックコメントの結果等について」（2020 年４月３日）１―３番

[67] 有価証券、預金契約に基づく権利、通貨、暗号資産、商品先物取引法上の商品などがある。暗号資産は資金決済法上の規制を受けるが、暗号資産の証拠金取引における不公正な取引に対応するために、デリバティブ取引の原資産に暗号資産を加えた。（金融庁「仮想通貨交換業法に関する研究報告書」（平成 30 年 12 月 21 日））

として、先物取引・先渡取引[68]、オプション取引[69]、スワップ取引[70]、クレジットデリバティブ[71]などがある。

（２）有価証券の定義との違い

立法過程において、有価証券と同様に、デリバティブ取引についても原資産に限定を設けない包括的定義を設けることも検討されたものの、次の理由からそのような規定を設けていない。第一に、適用対象が不明確であって予測可能性の観点から妥当でないこと、第二に、将来行われる可能性のある取引について網羅的な除外規定を設けることは事実上困難であること、第三に、賭博罪（刑法 185 条）の違法性阻却事由の範囲を画する点で罪刑法定主義の観点から明確性が要求されることなどから、政令指定を可能にして幅広い定義規定を設けるにとどめている[72]。

この点に関して、黒沼は、ある取引がデリバティブ取引に政令指定されたとしても、取引の態様によっては賭博罪の違法性は阻却されないと解すべきであるから、第三の点は包括定義を設けない理由にはならないし、デリバティブ取引の定義を包括的なものにしておくことで金商法の規制を及ぼす場合がありうることを指摘している[73]。

しかし、賭博罪の違法性を阻却すべきでない取引態様が存在すると考えるとしても、その

---

[68] 先物取引とは、将来の一定の時期に取引対象の受渡しと代金の支払を執行することを約束する取引であり、転売や買戻しによって受取額と支払額の差金の授受によって決済するものをいう（金商法２条 21 項１号）。また、先渡取引とは、上記取引を金融商品市場および外国金融商品市場によらないで行うものをいう（同条 22 項１号、２号）。金融商品や金融指標の価格・指数変動リスクをヘッジする目的や、将来価格・指数を予測した投機目的で行われる（黒沼・前掲注３）51 頁）。

[69] オプション取引とは、当事者の一方の意思表示により、当事者間にあらかじめ定められた行使価格で数量の取引を成立させることができる選択権を相手方に与え、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう（同法２条 21 項３号、同条 22 項３号）。現物を買付け、先物取引の買建玉を取得する権利を意味するコールオプション（買付選択権）と、現物を売り付け、先物取引の売建玉を取得する権利を意味するプットオプション（売付選択権）がある。

[70] スワップ取引とは、取引当事者において性質や条件の異なる債権や債務を交換して互いに一定の金銭の支払を約する取引をいう（同条 21 項４号、同条 22 項５号）。

[71] クレジットデリバティブとは、債権者が相手方にあらかじめ対価を支払い、債務者の信用悪化を示す一定の事由が生じたときに債権者が相手方から一定の金銭の支払を受けることのできる取引をいう（同条 21 項５号イ、同条 22 項６号イ）。

[72] 松尾・前掲注７）54 頁、小島宗一郎ほか「金融商品取引法の目的・定義規定」商事 1772 号（2006）18 頁、飯田前掲注 16）26 頁。

[73] 黒沼・前掲注３）54 頁。

場合は例外的なケースであり、一般的には違法性阻却の範囲を画する機能を果たすことになることには変わりないから、包括的定義を設けることによって明確性が損なわれるおそれは観念できるだろう。また、黒沼は、第一と第二の理由についての有効な反論をしていない。第一の理由は、包括的な規定を設けている有価証券についても妥当するものであるとも思えるが、有価証券自体よりもそれを原資産として派生するデリバティブ取引の方がより多様かつ複雑に設計できると考えられる。そのため、デリバティブ取引の方がより適用対象が不明確になるおそれが大きく、有価証券に比して予測可能性を図る必要性が高いから、包括的定義を設けないことは合理的であるといえる。さらに、デリバティブ取引の同様の性質から、将来行われる可能性のあるデリバティブ取引について網羅的に除外規定を設けることは事実上困難であるため、第二の理由も妥当だろう。加えて、新たなデリバティブ取引が出現した場合、確かに保護が後追いになるという状況は避けられないが、後に政令指定によって規制対象とする方法があるから、保護されないおそれは一定程度緩和されているとみることができる。したがって、デリバティブ取引に包括的定義を設けていないことは少なくとも不合理とまではいえないと考える。

第二章　開示規制

第一節　開示規制の概要

１．目的・規定の仕方

開示規制は、発行者および上場会社に有価証券の価値に関する情報を強制的に開示させて投資者に投資判断資料を提供することを目的とする。具体的な規定として、開示義務を負う主体に応じて発行市場開示、流通市場開示、および公開買付け等の開示に分けられている。また、その内容としては企業内容等の開示（第二章）、公開買付けに関する開示（第二章の二）、株券等の大量保有の状況に関する開示（第二章の三）に大別される。ここでは、企業が資金調達を行う上で主に問題となる企業内容等の開示について扱う。

企業内容等の開示制度は、有価証券の募集または売出しの際の規制である発行開示と、既に有価証券を発行している発行者に対する規制である継続開示に分かれる。

２．趣旨・効果

金商法は、有価証券を第一項有価証券と第二項有価証券に分け、原則として流通性の高い第一項有価証券に開示規制を及ぼしている。その趣旨は、流通性が高い有価証券について開示を義務付けることによって情報の非対称性を解消し、公正な取引を促進して投資者保護を図る必要性がある一方、流通性が低い場合は開示を義務付けて投資者保護を図る必要性が

乏しい点にあると考えられる。また、流通性が低い有価証券は、業者規制によって業者の顧客である投資者に対して情報が伝達されるからであるとも考えられている[74]。もっとも、発行者が自発的に情報を開示する可能性もあり得るから、情報開示を強制する開示規制の趣旨は情報の非対称性のみでは説明できず[75]、資金調達機能の発揮を促して発行市場を成り立たせるという観点、および販売圧力を排除して投資判断の確保の観点も併せて説明される[76]。当該制度は、投資者に対して公正な取引が行われるシステムを担保することで投資に対する消極的な姿勢を減少させる効果があり、企業に対して透明性の高い経営を要求する契機となっていると考えられるが、情報開示義務は上場会社にとって大きな負担・コストとなるから、上場廃止原因にもなり得る点に注意が必要である。

３．適用除外（金商法３条）

有価証券であっても、開示規制は適用除外となるものとして、国債証券（同法２条１項１号）、地方債証券（同項２号）、一定のみなし有価証券（同法２条２項各号）などがある。国債証券や地方債証券は債務不履行の危険性が低いこと[77]、一定のみなし有価証券は一般的に流通性が低く開示義務を負わせる必要性が乏しいこと[78]から適用除外としたと考えられている。もっとも、後者に関して、黒沼は、流通性が低いほどリスクが大きく、より情報に基づいた投資判断をする必要性が高いことを挙げて、流通性の低さがみなし有価証券を開示規制の適用除外とした理由として適当ではないと述べる[79]。しかし、流通性が低ければ投資の目的物の変化が少ないことを意味するから、相対的に投資対象の性質や内容、移転の状況等を把握しやすく、一般的に流通性が高い場合よりもリスクが低減する。また、特に流通性が高い有価証券を第一項有価証券として規定し、原則として開示規制を及ぼすとした金商法の趣旨は、流通性が高いことによるリスクに着目してより投資者の保護を充実させる点にあると考えられるから、上記批判は妥当とはいえない。政令で定められるものが適用除外とされるのは、政府が十分に調査・監督する機能を果たすからであると考えられている[80]。

第二節　発行開示

---

[74] 谷口義幸＝野村昭文「企業内容等開示制度の整備」商事法務 1773 号（2006）38-40 頁。

[75] 飯田・前掲注 16）33 頁。

[76] 黒沼・前掲注３）62 頁。

[77] 神崎克郎＝志谷匡史＝川口恭弘『金融商品取引法』120 頁。

[78] 谷口＝野村・前掲注 74）40 頁。

[79] 黒沼・前掲注３）66 頁。

[80] 渡辺豊樹ほか「改正証券取引法の解説」16-17 頁。

１．有価証券届出書

有価証券の募集・売出しを行う際には、有価証券届出書の提出が義務付けられている。第一項有価証券については適格機関投資家（同法２条３項１号）を除く 50 人以上に取得勧誘する多人数向け勧誘などの場合（同法２条３項各号、同法２条４項２号・同法施行令１条の８）、第二項有価証券については 500 人以上が有価証券を所有することになるなどの場合（同法２条３項３号・同法施行令１条の７の２、同法２条４項３号・同法施行令１条の８の５）に、有価証券届出書を内閣総理大臣に提出しなければならないとされている（金商法４条１項）。

両者を比較してみると、基準が勧誘対象者の数か取得者の数か、50 人以上か 500 人以上かといった点で異なっている。前者の点に関し、勧誘を受けたが取得しなかった投資者は開示を受ける必要はなく、第一項有価証券有価証券についても取得者を基準とすべきであるとの立法論もある[81]。しかし、勧誘を受けたのみであっても投資判断のために情報の開示すべき必要性がある[82]から、第一項有価証券のように勧誘対象者を基準と考えるのが原則であり、ファンド組成段階の交渉場面における勧誘が不明確[83]で、有価証券届出書提出前に行われる交渉行為が勧誘して禁止行為に当たってしまうような第二項有価証券については例外的に取得者の数を基準としていると考えるべきである。また、後者の人数の差異は、流通性の高低に依拠していると考えられ、流通性の高い第一項有価証券は転々流通する可能性があるから、勧誘対象が少数に限定しても有価証券届出書の提出を義務付けたのに対し、流通性の低い第二項有価証券は上記可能性が低いから相対的に勧誘対象を限定していない場合でも有価証券届出書の提出を義務付ける必要性が低いことが理由であると考えられる。

さらに、募集と売出しの相違点として、募集は有価証券の売主が発行者として開示義務者であるのに対し、売出しは売主と開示義務者が一般的に分離している点がある[84]。また、売出しは既に発行済みの有価証券に関する勧誘行為であるから除外規定を設けており、具体的には「売出し」の定義から「取得勧誘類似行為」を除外して「募集」の定義に含めている（同法２条３項括弧書き、２条４項括弧書き）。この取得勧誘類似行為には、自己株式の処分（会社法 199 条１項）や株式交付（同法 774 条の２）、資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券（金商法２条１項 13 号）、抵当証券などが含まれる（定義府令９条）。これらの売付けの申込み等を募集として規制する趣旨は、形式的には「売出し」に当たっても、実質的に新しく有価証券を「募集」する行為といえる場合に募集の規制を及ぼす点にある。その他に内閣府令で定められる場合として、金融商品取引業協会の証券会社に対する売買高や価格等に関する通知（同法 67 条の 19）などがあり（同法２条４項・定義

---

[81] 神崎＝志谷＝川口・前掲注 74）215 頁。

[82] 黒沼・前掲注３）68 頁。

[83] 谷口＝野村・前掲注 74）43 頁。

[84] 黒沼・前掲注３）70 頁。

府令 13 条の２)、政令で定める場合として、取引所金融市場や店頭売買有価証券市場における有価証券の売買、PTS[85]による有価証券の売買（同法 2 条 8 項 10 号）の場合などがある（同法施行令 1 条の 7 の 3）。

有価証券の募集・売出しをする場合であっても、非上場会社におけるストックオプションの付与、開示の行われている有価証券の売出し、外国証券の売出し、少額免除の場合は有価証券届出書の提出義務が免除される（同法 4 条ただし書)。

２．目論見書

（１）機能

目論見書とは、募集・売出しのために勧誘の相手方に交付する、事業に関する説明を記載する文書をいう（金商法 2 条 10 項)。有価証券の発行者は、募集・売出しに際して目論見書を作成しなければならない（同法 13 条 1 項)。有価証券届出書と目論見書は、有価証券の募集・売出しの際に情報提供を行うための資料である点で共通するが、その機能に違いがある。すなわち、前者は市場に向けて縦覧場所において開示される間接開示であって、有価証券の価格付けを適正に行わせる機能を有する一方、後者は個々の投資者に直接開示され、有価証券の価格が適正であるかを判断する資料を提供する機能を有する[86]。

（２）適用除外

目論見書の交付義務が免除される場合として、相手方が適格機関投資家である場合、当該有価証券と同一の銘柄を所有する者および同居者が目論見書の交付を受ける者が同意した場合、ライツ・オファリングの際に一定事項を日刊新聞紙に掲載する場合（後述）がある（同法 15 条 2 項)。以上の場合は、目論見書の交付によって情報提供を行う必要性がない一方、目論見書の交付の負担が大きいことに着目した規定であると考えられる。

３．取引規制

金商法は、有価証券届出書提出前、有価証券届出書提出後・効力発生前、有価証券届出書効力発生後の三段階に分けて取引を規制している。

（１）有価証券届出書提出前

有価証券届出書の提出前の時点においては投資者の投資判断に供される情報が十分にな

---

[85] PTS（私設取引システム）とは、金融商品取引業者と投資者の間または投資者の間で、コンピューター・ネットワークを利用して市場外で有価証券の取引を執行する仕組みをいい、売買価格の決定方法として金融商品市場で形成される売買価格を用いる場合や、オークション方式による場合などがある。

[86] 黒沼・前掲注３）106-107 頁。

いために勧誘が禁止されている（同法４条１項柱書、197 条の２第１号）。

この点に関連して、上場会社の第三者割当増資は募集に該当するため、有価証券届出書の提出前に第三者割当増資先との交渉が勧誘禁止に抵触しないかが問題となるが、割当先が限定され、割当予定先から有価証券が直ちに転売されるおそれが少ない場合は、割当予定先の選定・調査・協議が勧誘には該当しないと解釈している（企業内容等開示ガイドライン 2-12①）。

また、有価証券の募集を予定している発行者が、ことさら投資者の関心を惹くような情報を積極的に発信する行為は届出前の勧誘として禁止される。これをガンジャンピングというが、発行者による情報の発信が規制されることになるため、投資者が十分な情報を得ることができないという不利益が生じる。そこで、有価証券届出書を提出する１か月以上前までに発行者が行う情報の発信、法令等に基づく情報の開示、通常の業務の過程において行われる定期的な情報の発信、自発的な問合せに対する回答、通常の業務の過程において行われるアナリスト・レポートの配布または公表については、取得勧誘・売付け勧誘に当たらないと考えられている（企業内容等開示ガイドライン 2-12③ないし⑧）。

さらに、有価証券届出書の届出前に勧誘を行って有価証券の取得契約を締結した場合の当該契約の有効性が問題となる。この点について、黒沼は①勧誘後も有価証券届出書を提出していない場合と②勧誘後に有価証券届出書を提出してその効力発生後に有価証券を取得させた場合に分けて検討している。そして、①は届出書の提出前に勧誘のみならず契約を締結しており、ディスクロージャーの規制を無視したものであるとして取得契約が無効となると解する一方、②は投資者の熟慮期間が確保されている点で一律に無効とすべきではないと解している[87]。

①の場合は十分な情報が提供されずに契約締結を行っているため、投資者保護の観点から開示規制を設けた趣旨に反し、無効であると考えるのが妥当である。また、②の場合は勧誘後に有価証券届出書を提出することによって情報提供を行い、その状況下で熟慮期間が経過して届出書の効力が発生している。そのため、投資者は情報に基づいた投資判断を行うための手続保障が充足されているといえるとして有効と解する余地はあるだろう。しかし、届出前に勧誘を行っている点で形式的には金商法４条１項柱書に反し、その例外規定が設けられていないことから例外を認めるのは限定すべきである。加えて、届出後の熟慮期間が確保されていれば取得契約が必ず有効になると解すると、あえて別個に届出前の勧誘を禁止した意義が無くなってしまう。さらに、十分な情報が与えられない中での勧誘によって意思決定した場合、その後に正しい情報が提供されて手続保障が充足されても当初の意思決定に従うのが自然である場合も考えられる。そこで、②の場合であっても、情報開示がされて熟慮期間が確保されてもなお、既にした意思決定が変更できないほどの強い勧誘や働きかけがあったといえる場合や、届出書の提出があってもその情報を知ることができないようなやむを

---

[87] 黒沼・前掲注３）113 頁。

得ない事由がある場合は、取得契約は無効となると解すべきである。前者の具体的な例としては、勧誘時に募集・売出しの対象となる株式の優良性を強調されて固い意思決定をした場合が考えられる。後者の例としては、勧誘時に勧誘内容と同内容の有価証券届出書を提出するとの虚偽の説明をされたことで実際の届出書の内容を確認しなかった場合や、熟慮期間内に提供された情報に基づいて問い合わせたところ十分な説明がなされなかった場合、天変地異や災害などの客観的事由あるいは病気や事故などの主観的事由によって届出書の内容を確知できなかった場合などが考えられる。

なお、後述のように熟慮期間として設けられている待機期間が撤廃される「特に周知性の高い企業」についても、熟慮期間がなくとも投資判断の材料が十分に存在するという趣旨からすれば、熟慮期間が設定されている場合と同様の判断基準が妥当すると考えられる。

（２）有価証券届出書提出後・効力発生前

この時点においては届出書によって情報が提供されているから勧誘が許される一方で、熟慮期間が必要であるから効力発生までの待機期間は株式取得契約の締結が禁止されている（同法 15 条 1 項参照）。待機期間は原則として 15 日間である（同法８条１項）。しかし、多くの上場会社のように、組込方式[88]（同法５条３項）や参照方式[89]（同法５条４項）の利用適格要件[90]を満たす発行者については概ね７日間とされている（企業内容等開示ガイドライン８－２①ないし③）。この趣旨は、既に開示されている継続開示書類を活用して有価証券届出書の記載を簡略化する点にある[91]。また、特に周知性の高い企業が有価証券を発行する際には直ちに届出の効力が生じることとされており（同ガイドライン８－３）、待機期間が撤廃されている。この規定には、待機期間が長いことが公募増資の公表による市場価格の下落の一因であるとして問題視され、情報技術の発達や有価証券報告書の記載の充実、証券アナリストによる企業情報の分析によって投資判断が十分可能となっていたという背景が

---

[88] 有価証券届出書に直近の有価証券報告書・添付書類、半期報告書・訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書の提出後に生じた一定の事実を記載することによって企業情報の記載に代える方式のことを指す。

[89] 有価証券届出書に直近の有価証券報告書・添付書類、半期報告書・訂正報告書、臨時報告書・訂正報告書の写しを参照すべき旨の記載することによって企業情報の記載に代える方式のことを指す。

[90] 組込方式の場合は１年間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者であること（継続開示要件）、参照方式の場合は上記に加えて周知性の要件を満たす者であることが必要となる（金商法５条３項、企業内容等開示府令９条の３、同９条の４）。

[91] 飯田・前掲注 16）62 頁。

ある[92]。もっとも、四半期報告書の導入による短期的な情報開示という理由付けについては、後述のように四半期報告書が廃止された現在には妥当しない。

同法 15 条 1 項に違反して待機期間を遵守しない場合、有価証券を取得させたものは取得者に対して損害賠償責任を負うことになり（同法 16 条)、これは無過失責任と解されている[93]。しかし、熟慮期間を遵守していれば当該有価証券を取得しなかったであろうことを立証することは困難であるから、取得者が違反行為と損害の間の因果関係を立証しなければならないとされている点で実効性が乏しいとの指摘がある[94]。

また、届出書の効力発生前に締結された契約の効力については有効説と無効説が対立している。下級審裁判例は 15 条 1 項が「取締法規に違反しただけで私法上の効力には影響はな」いことを理由に有効と解しており[95]、同裁判例を支持する学者はこれに加えて、16 条が取引の有効を前提としていることや取引安全の観点を根拠としている[96]。一方、無効説を支持する学者は、15 条に違反した場合には刑事罰が科せられること(同法 197 条の 2 第 3 号)、行政処分の発動を期待できないこと、16 条による事後的救済が難しいことなどから、取引を無効とすることによって熟慮期間の確保という法の目的を達成することを根拠としている[97]。

この点について、確かに取締法規違反があっても契約の効力は否定されないが、上記裁判例は同法 15 条 1 項を取締法規と解した理由を明示していない。取締法規と強行法規は、規定の文言や趣旨・目的、違反行為の及ぼす影響の程度、取引安全を図る必要性などから判断する[98]ところ、取得契約の締結自体は私法上の取引であり、取引の安全を図る必要性があることを理由として取締法規と解していると考えられる。もっとも、同項の趣旨は熟慮期間の遵守による適切な投資判断を確保して投資者の保護を図る点にあると考えられるから、趣旨・目的は公共的なものであると考えられるし、届出書の効力発生前に契約を締結する行為が許されると多くの投資者が投資判断を誤るおそれがあるから社会的な影響を小さくないと考えられる。また、取引自体を無効と解しても発行した有価証券は有効に成立しているお

---

[92] 金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ報告」14-15 頁。

[93] 東京高判平成 12・10・26

[94] 近藤＝吉原＝黒沼前掲注 10）181 頁。

[95] 東京高判昭和 31・ 9 ・26

[96] 田中誠二＝堀口亘「コンメンタール証券取引法〔再全訂〕」90 頁、上柳克郎ほか編「新版注釈会社法（ 7)」114 頁。

[97] 鈴木＝河本前掲注 4 ）156 頁、神崎前掲注 5 ）206 頁、近藤＝吉原＝黒沼前掲注 10）181 頁。

[98] 佐久間毅「民法の基礎　1 総則」182-185 頁。

り、第三者は善意取得（会社法 131 条 2 項）できる[99]から、取引安全は既に確保されている点で別途取引安全を図る必要性はない。そのため、金商法 15 条 1 項は取締法規ではなく強行法規と解するのが妥当である。また、取締法規と解するとしても、当然に契約が有効になるとの帰結が導かれるわけではなく、有効性の述べるような妥当性の観点から契約を無効とすべき場合もあると考えられる。さらに、同法 16 条が取引の有効を前提としていることについて、確かに条文の文言は手がかりになるものの、立法者意思に過ぎないから決定的な理由とはいえないだろう。一方、無効説の論拠である同法 15 条 1 項違反の刑事罰に関しては、金商法が届出書の効力発生前の契約締結を重大な事由として想定していることを推認させるが、直接的な理由にはならないだろう。しかし、前述のように、因果関係の立証困難性を考慮すると、具体的妥当性の観点から取得者保護を図る必要性が高く、他の理由付けは契約を無効と解すべき根拠として妥当であると考える。

（3）有価証券届出書効力発生後

この時点においては契約の締結が許される一方で、投資者が目論見書の情報に基づいて投資判断する機会を確保するため、契約締結までに目論見書を交付することが義務付けられている（同法 15 条 2 項、200 条 3 号）。目論見書の情報に基づいて投資判断するためには、契約締結前に目論見書を交付すべきであるとの見解もある[100]が、全ての見込み客に目論見書を交付することは大きな負担となると考えられたこと[101]から契約と同時に交付することで足りるとされている[102]。

また、金商法は金融商品取引契約に関して、クーリングオフ制度を定めているところ、その解除が可能な期間であっても、契約締結時までに目論見書を交付していなければ同法 15 条 1 項違反になると判断されている[103]。この点について、契約が撤回可能な期間にあったとしても、投資者は交付された目論見書に注意を払わないから妥当であると考えられている[104]。確かに、契約を締結時に書面を受け取った投資者は、10 日間（施行令 16 条の 3 第 2 項）契約の解除が可能であるから、理論上は契約を解消する機会が与えられていたとも思える。しかし、前述のように、金商法 15 条 1 項の趣旨は目論見書に基づいた投資判断の機会を確保する点にあり、契約締結時における投資判断は目論見書に基づかないものであるし、その後に目論見書が交付されたとしても、既に意思決定をした後に改めて目論見書を見直さな

---

99 黒沼前掲注 3）116 頁。

100 神崎＝志谷＝川口前掲注 74）328 頁。

101 河本一郎＝神崎克郎「改正証券取引法の解説―問答式」67 頁。

102 15 条 2 項柱書は、目論見書を「あらかじめまたは同時に交付しなければならない」としている。

103 東京高判平成 12・10・26

104 黒沼悦郎・平成 12 年度重要判例解説 103 頁。

いことも不自然ではない。したがって、上記見解は妥当であると考えられる。もっとも、契約を解除すべき場合において、投資者が当初の認識と異なった契約内容であることを認識し、契約解除できたのにも関わらずあえてこれをしなかったと認められる特段の事情が存在する場合は、例外的に契約締結時に目論見書の交付がなかったとしても同項違反とはならないと解すべきであると考える。

４．ライツ・オファリングと開示規制

近年は既存株主に対して新株予約権無償割当てをして当該新株予約権の行使に伴う払込みによって資金を調達するライツ・オファリングという手法が用いられることがあり、既存株主の議決権割合・経済的利益の希釈化を防止するために利用されることがある[105]。この点に関して、新株予約権無償割当ては新株予約権の行使時の払込みと一体のものであって、実質的に株主割当てと同様であるから[106]、新株予約権無償割当てについては新株予約権証券の取得勧誘に該当するとされている[107]。この考えに従えば、ライツ・オファリングについても新株予約権の無償割当時に開示が必要となると考えられる[108]。

これに対して、新株予約権無償割当てを受ける株主は自動的に割り当てられることから投資判断に直面せずに損失を被らない一方、流通市場における投資者保護のために、流通市場における新株予約権の取得の勧誘が募集に当たると解するべきであるという見解も存在する[109]。もっとも、新株予約権無償割当時は自動的に割り当てられるから投資判断の余地がないとしても、取得した新株予約権を行使するか否か、行使するとしていつ行使するかという判断においては投資判断が介入することが避けられないから、行使の判断において情報が開示されている必要がある。そして、新株予約権無償割当てとその行使時の払込みは一体のものとして捉えられるから、同割当てが新株予約権の取得勧誘行為に該当するとして開示規制を及ぼすのが妥当であると考える。

もっとも、有価証券届出書を提出する場合において、当該新株予約権が上場されており、一定の事項を日刊新聞紙に掲載すれば目論見書の作成義務を免除することとされている（金商法 15 条 2 項 3 号)。この改正にあたっては、有価証券届出書を提出している場合には間接的であれ一定の情報が提供されているといえること、既存株主全員に対して目論見書を交付すべきとすることの負担が大きい場合があること、ライツ・オファリングの場合は発行者に関する情報を有していると考えられる既存株主に割り当てられるから、相対的に

---

105 飯田・前掲注 16）41 頁。

106 金融庁平成 19 年 10 月 2 日 23 番パブリックコメント

107 金融庁「企業内容等開示ガイドライン」2-3

108 前田雅弘「ライツ・オファリングに係る制度整備」金融商品取引法研究会編『金融商品取引法制の潮流』（日本証券経済研究所、2015） 9 頁。

109 黒沼・前掲注３）69 頁。

情報開示の必要性が低減することが考慮されている[110]。この点について、前述のように、有価証券届出書に加えてあえて目論見書の交付を要求した趣旨として、目論見書の交付が投資者に対する直接開示の機能を有している点が挙げられるから、目論見書の交付の欠缺によって開示の程度が減少するとも思える。しかし、両者の違いは開示情報の提供の態様の差異に過ぎず、有価証券届出書と目論見書の記載内容は基本的に同一である（同法 13 条 2 項 1 号イ）から、発行者の情報を有していると考えられる既存株主に対する目論見書の交付の必要性は低いとの考えは妥当である。また、有価証券の価格が適正であるかの判断資料となる目論見書の交付は適合性の原則[111]（同法 40 条 1 号）の確保に資する機能を有するといえるが、この点も同様に目論見書交付の必要性の低さから説明できるだろう。

一方で、流通市場において新株予約権を取得する投資者にとっては、取得時において投資判断を要するし、情報開示の必要性が低減する株主たる地位を有しているとは限らないから、取得時に情報が開示されている必要がある。そして、前述のように、新株予約権の割当ての勧誘が募集に当たるのであって、流通市場における新株予約権の取得の勧誘は募集に当たらない。そうだとすると、流通市場において新株予約権を取得しようとする者は目論見書の交付を受けずに投資判断をすることになる。したがって、流通市場で新株予約権を取得する投資者に対して目論見書の交付またはそれに代わる方法で情報提供すべきであるとの指摘[112]は適切であると考える。

第三節　継続開示

１．総論

継続開示制度は、流通市場で取引を行う投資者を保護するために、発行者に対して企業内容等を継続的に情報開示させる制度である。定期的な開示書類としては、有価証券報告書や半期報告書、内部統制報告書などがある。なお、継続開示書類として四半期報告書も規定されていたが、2024 年 4 月から廃止された。臨時的な開示書類としては、臨時報告書がある。

２．有価証券報告書（金商法 24 条 1 項）

有価証券の発行者は、事業年度（通常は 1 年）ごとに、その終了後 3 か月以内に、内閣府令で定める事項を記載した有価証券報告書を作成して内閣総理大臣に提出しなければなら

---

[110] 金融庁「開示制度ワーキンググループ報告～新株予約権無償割当てによる増資（いわゆる「ライツ・オファリング」）に係る制度整備について～」（平成 23 年 1 月 19 日）2-4 頁。

[111] 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況等に照らして不適当と認められる勧誘を行うことを禁止する原則のことをいう。

[112] 黒沼・前掲注 3 ）109 頁。

ない（金商法 24 条 1 項）。有価証券報告書の提出義務者は、①上場有価証券、②登録された店頭有価証券、③有価証券届出書等を提出した有価証券、④外形基準に該当する株券等[113]の発行者である（金商法 24 条 1 項各号、施行令 3 条・3 条の 6）。

当初は③の類型に該当する発行者のみ有価証券報告書の提出義務を負わせていたが、その趣旨は有価証券届出書提出後の発行者の企業内容等について投資者に新たな判断資料を公開させる点にあったとされている[114]。その後、流通性のある有価証券の発行者に有価証券報告書の提出義務を負わせることによって流通市場の投資者保護を図る点から、①、②、および④も継続開示規制の範囲に含まれることになった[115]。

以上の規定は、継続開示制度の趣旨に基づき、流通性に着目して定められたものであるが、③や④の有価証券に流通性があると考える点には疑問も呈されている。なぜなら、非上場会社は過去に有価証券の募集を行ったことがあったとしても、何らかの取引プラットフォームがない限り上場会社に比して流通性が低下するし、譲渡制限株式であっても③や④に該当する余地があって流通性がない場合も含まれてしまうから、他の点に根拠を求めるべきであると考えられるからである[116]。前者について、確かに流通性を根拠にしていることの否定材料にはなり得る。しかし、上場会社と比べて相対的に流通性が劣るにすぎず、それのみをもって絶対的に流通性が低いと判断できるわけではないから、決定的な理由づけとはいえないだろう。むしろ、後者の譲渡制限株式が含まれ得ることが決定的な理由付けと考えられる。もっとも、譲渡制限株式であっても、④のように株式の所有者が 1000 名以上の場合は流通性が低いとはいえないと考えられるから、立法者意思としては 1000 名以上の場合に流通性が高いと考えていたと思われる。そうだとすれば、譲渡制限株式も該当し得ることを理由に流通性という根拠が否定されるのは③の場合のみであると考える。

そして、この問題点は流動性以外に根拠を求めることによって回避することができるから、③の有価証券の発行者に継続開示義務を課す根拠に関して、新たな根拠が提示されている。すなわち、既に行った発行開示のアフター・ケアとしての側面を考慮し、有価証券の発行による取得時点で事後的かつ継続的な情報開示を確保することで、安心して取得できるようにする点を根拠としている[117]。この見解に従えば、③の発行者による継続開示自体が直接的に投資者保護に資するというよりは、発行による取得時おいて間接的に投資者保護に資する規定となる。

---

[113] 最近 5 事業年度のいずれかの末日において、所有者の数が 1000 名以上である株券のことを指す。株主数は株主名簿に記載された株主数による（企業内容等開示ガイドライン 24-6）。

[114] 岡村峻「改正証券取引法概説」52 頁。

[115] 渡辺ほか前掲注 80）42 頁、53 頁。

[116] 飯田前掲注 16）110 頁。

[117] 飯田前掲注 16）110 頁。

継続開示制度の趣旨は、流通性のある有価証券の発行者に開示義務を課すことによって投資者保護を図る点にあるから、流通性が低下し、流通市場における継続開示を求めなくても投資者保護に欠けることがない場合に継続開示義務を免除している[118]（金商法 24 条 1 項ただし書)。具体的には、最近 5 事業年度のすべての末日における当該株券等の所有者の数が 300 名に満たない場合であって、有価証券報告書を提出しなくても投資者保護に欠けることが無いものとして内閣総理大臣の承認を受けたときや、外形基準に該当する場合であって資本金の額が 5 億円未満であるときまたは有価証券の所有者が 300 名に満たないときなどが定められている（金商法 24 条 1 項ただし書、開示府令 15 条の 3)。つまり、上場廃止になれば直ちに有価証券報告書の提出義務を免除されるわけではない点に注意が必要である。

また、やむを得ない理由により事業年度経過後 3 か月以内に有価証券報告書を提出できない場合は、内閣総理大臣の承認を受けた期間内に提出すればよいとされている（金商法 24 条 1 項本文、企業内容等開示府令 15 条の 2 、)。「やむを得ない理由」としては、電力の供給が断たれる等によって電子計算機を稼働させることができない場合、サイバー攻撃や再生手続き開始の申立て、虚偽記載等によって財務諸表等の作成が完了しない場合などが挙げられている（企業内容等開示ガイドライン 24-13)。

３．半期報告書（同法 24 条の 5 第 1 項）

事業年度が 6 か月を超える発行者は、事業年度開始から 6 か月間の発行者の経営成績や財政状態を記載した半期報告書を 3 か月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない（同法 24 条の 5 第 1 項)。これは、昭和 49 年商法改正によって年 2 回決算から 1 年決算に移行した後も、投資者に対する 2 回の情報提供の機会を確保する点にある[119]。

４．四半期報告書（旧金商法 24 条の 4 の 7 第 1 項→削除）

（１）従前の四半期報告書制度

四半期報告書は、1 事業年度を 3 か月ごとの四半期に区切り、第 1 四半期・第 2 四半期・第 3 四半期に財務情報を明らかにするために開示する書類である。四半期報告書を提出する会社は、半期報告書を提出する必要がなく、第 2 四半期報告書がその代わりとされていた（旧金商法 24 条の 5 第 1 項)。

四半期報告書制度が金商法に規定される以前は、証券取引所の自主規制において四半期開示が求められていたが、情報開示の充実によって投資者保護や市場価格形成の効率性を促進するため、より短期間に企業情報の開示を求める四半期報告書制度が規定された[120]。

---

[118] 武井一浩＝郡谷大輔＝濃川耕平＝有吉尚哉＝高木弘明「資金調達ハンドブック」269 頁。

[119] 黒沼・前掲注 3 ）155 頁。

[120] 飯田前掲注 16）118 頁。

（２）四半期報告書の廃止

2024 年４月から四半期報告書に関する規定が削除され、四半期決算短信に一本化されることになった。これによって、上場会社等は四半期報告書に変えて半期報告書の提出が必要となった。

その背景として、四半期報告書制度の是非が従前から議論されていたが、前述のような投資者保護や市場価格形成の効率性の促進の観点に加え、中長期の目標に対する進捗度を確認する必要性、先進国における普遍的な導入などを理由に維持されてきた[121]。もっとも、開示のタイミングが遅い四半期報告書に集約されることは、情報の有用性・適時性を低下させるおそれがあること、投資家への積極的な情報開示が行われる四半期決算短信は投資家に広く利用されていること等を理由に、四半期報告書を廃止して取引所規則に基づく四半期決算短信に一本することとされた[122]。

これに伴い、当面の間は四半期決算短信の作成が義務付けられている。その理由として、四半期開示は定期開示であり、適時開示とは性質が異なるからそれによって代替できないこと、適時開示が期待通りに行われていないことから任意化は困難であること、任意化により企業の情報発信が低下し、グローバルな投資への影響が危惧されることが挙げられている[123]。他方で、積極的な適時開示により期中において充実した情報が適時に提供される環境が確立できれば一律開示は不要である。また、欧州においては四半期開示義務が廃止され、各企業が任意で四半期開示を行う運用が定着しているし、四半期開示が膨大な人的資源の投入を必要とする点で多大な事務負担を負わせることから、四半期決算短信を任意化すべきとの見解も存在する[124]。

この点について、定期開示は適時開示によって完全には代替できないものの、どちらも企業内容に関する情報を含んでいて類似性があるし、企業の情報開示に対する意識が改善されることによって適時開示も適切に行われ、四半期決算短信も任意に行われるようになると考えられる。この場合は、企業の情報発信の低下や、グローバルな投資への影響という弊害も妥当しない。したがって、企業の開示に対する意識が改善するまでの間は四半期決算短信を一律に義務付けた上で、企業の開示に対する意識が改善され、適時開示が充実していると認められる場合には、四半期決算短信を任意化すべきであると考える。

---

[121] 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告－資本市場における好循環の実現に向けて―」（平成 30 年６月 28 日）23-24 頁。

[122] 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」（令和４年 12 月 27 日）２頁。

[123] 金融審議会前掲注 122）3-4 頁。

[124] 金融審議会前掲注 122）４頁。

おわりに

１．本論文における結論

本論文では、金融商品取引法に関する総論（第一章）および開示規制（第二章）の現状について検討を加えた。

第一章について、まず、金融商品取引法における規定の解釈にあたって中核となる法の目的に関し、複数の学説を紹介した上で、法の文言や具体的妥当性、各学説に向けられている批判を考慮して統合説が妥当であると結論付けた。法の目的である「国民経済の健全な発展」と「投資者の保護」は本論文でも検討したあらゆる規定に通底するものであり、法令の解釈に欠かせないものである。次に、金融商品取引法の適用範囲を画する「有価証券」と「デリバティブ取引」の概念について入念な検討を行った。有価証券に関しては、特に抽象的な文言で規定されている政令指定は流通性要件が必ずしも必須の要件ではないものの、当該文言を削除すべきでないとした。また、集団投資スキーム持分の内容については、預託取引法との関係で改正の必要性があることに言及するとともに、適用除外とされる趣旨・根拠を検討した。さらに、電子記録移転権利に関してはトークンや暗号資産による資金調達を念頭に置き、集団投資スキーム持分の定義を維持すべきであるが、解釈指針を定めるべきであるとし、資金決済法上の「不特定性」要件該当性は実質的に捉えて判断要素を示した。デリバティブ取引に関しては、有価証券と異なって包括的な規定が存在しないが、包括的規定を設けるべきとの見解を参照した上で、デリバティブ取引の多様性・複雑性といった特殊性に着目して包括的な規定を設けることはできないとの見解を示した。

第二章について、まず、法全体における開示規制の位置づけや趣旨・効果を検討し、情報の非対称性のみならず、発行市場の維持や投資判断の確保に基づく規定であることを明らかにした。次に、発行開示について、有価証券届出書や目論見書の規定の仕方や趣旨を検討した上で、届出書の提出前、提出後、効力発生後の三段階に分けて検討した。届出書の提出前の勧誘に関する限界事例を示してやむを得ない場合に関する判断基準を提示し、届出書の効力発生前に締結された契約は無効になるとの考えを示した。さらに、クーリング・オフとの関係で解除が可能であっても目論見書の提出をしていない場合は金商法 15 条 1 項に違反するとの見解に依拠したが、その例外となり得るケースも示した。加えて、ライツ・オファリングに関する論点として、新株予約権無償割当てが新株予約権の取得勧誘行為に該当するとして開示規制を及ぼすのが妥当であるとした一方、流通市場における新株予約権の取得時の情報提供の必要性に言及した。また、継続開示について、有価証券報告書や半期報告書の規定の整理と提出義務者として規定された根拠を詳細に検討した。また、従前規定されていた四半期報告書制度の概要と制定の背景を踏まえた上で、四半期報告書の廃止の経緯が四半期決算短信の普及にあり、四半期決算短信の任意化は企業の開示に対する意識が改善されることを待って行われるべきであると考える。

２．今後の展望

本論文では、金融商品取引法における総論部分と開示規制について包括的に取り上げた。その理由は、法の目的が規定の解釈に大きな影響を及ぼすからである。法改正は目まぐるしく行われるが、常に法の目的に沿った規定の在り方を模索することが肝要である。

また、規定が定められる背景や経緯に鑑み、時代の流れや社会における意識の変化に基づいて改正が行われることが明らかになった。このことから、立法は時代の流れや社会における国民の意識に対して敏感になり、パブリックコメント等を通じて掬い上げていくことが必要不可欠であると感じた。他方で、国民側も、法に関する知識を身に付けて国に対して法の改正を訴えていく姿勢を保持することによって、法がより良いものになっていくと考える。

今後も、金商法の目的である「国民経済の健全な発展」と「投資者の保護」の観点から、法の規定の在り方について、検討・考察を加えていきたいと思う。

参考文献

・上場会社数の推移（日本取引所グループ）
・令和３年経済センサス-活動調査「事業所に関する集計・企業等に関する集計」（総務省）
・黒沼悦郎『金融商品取引法』
・鈴木竹雄＝河本一郎『証券取引法〔新版〕』（有斐閣、1984）
・神崎克郎『証券取引法〔新版〕』（青林書院、1987）
・上村達雄『証券取引法の目的と体系』企業会計 53 巻 4 号（2001）
・松尾直彦『金融商品取引法』
・近藤光男＝吉原和志＝黒沼悦郎『金融商品取引法入門〔第 4 版〕』（商事法務、2015）
・川村正幸編『金融商品取引法〔第 5 版〕』（中央経済社、2014）
・飯田秀総『金融商品取引法』
・黒沼悦郎「投資者保護のための法執行」商事 1907 号（2010）
・日本弁護士連合会『いわゆる「預託商法につき抜本的な法制度の見直しを求める意見書」』（2018）
・長島・大野・常松法律事務所『アドバンス金融商品取引法』
・黒沼悦郎 「金融商品の種類」河本一郎＝龍田節編『金融商品取引法の理論と実務』別冊金融・商事判例
・金融庁 2007 年 7 月 31 日パブリックコメント
・金融庁「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（案）【新旧対照表】」
・森・濱田松本法律事務所「金商法上の持株会・持投資口会に係る定義府令等の改正案の概要」2024 年 6 月 11 日号（Vol.86）
・加藤貴仁「ICO (Initial Coin Offering）に関する規制の展開―2019 年金融商品取引法および資金決済に関する法律の改正の意義と課題」
・河合健＝高松志直＝田中貴一＝三宅章仁「暗号資産・デジタル証券法」
・黒沼悦郎「ユーティリティートークンの有価証券性」NBL1158 号（2019）
・河村賢治「ICO に関する一考察」金法 2095 号（2018）
・金融庁 2019 年 9 月 3 日パブリックコメント回答
・金融庁「ICO（Initial Coin Offering）について ～利用者および事業者に対する注意喚起～」平成 29 年 10 月 27 日
・金融庁「令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案に対するパブリックコメントの結果等について」（2020 年 4 月 3 日）
金融庁「仮想通貨交換業法に関する研究報告書」（平成 30 年 12 月 21 日）
・小島宗一郎ほか「金融商品取引法の目的・定義規定」商事 1772 号（2006）
・谷口義幸＝野村昭文「企業内容等開示制度の整備」商事法務 1773 号（2006）
・神崎克郎＝志谷匡史＝川口恭弘『金融商品取引法』（青林書院、2012）
・渡辺豊樹ほか「改正証券取引法の解説」（商事法務研究会、1971）

・金融庁「企業内容等開示ガイドライン」
・金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ報告」（平成 25 年 12 月 25 日）
・田中誠二＝堀口亘「コンメンタール証券取引法〔再全訂〕」（1996）
・上柳克郎ほか編「新版注釈会社法（７）」（有斐閣、1987）
・佐久間毅「民法の基礎　１総則」（有斐閣）
・河本一郎＝神崎克郎「改正証券取引法の解説―問答式」（中央経済社、1971）
・金融庁パブリックコメント平成 19 年 10 月 2 日
・前田雅弘「ライツ・オファリングに係る制度整備」金融商品取引法研究会編『金融商品取引法制の潮流』（日本証券経済研究所、2015）
・金融庁「開示制度ワーキンググループ報告～新株予約権無償割当てによる増資（いわゆる「ライツ・オファリング」）に係る制度整備について～」（平成 23 年 1 月 19 日）
・岡村峻「改正証券取引法概説」（日本証券新聞社、1948）
・武井一浩＝郡谷大輔＝濃川耕平＝有吉尚哉＝高木弘明「資金調達ハンドブック」〔第 2 版〕
・金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」
・金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告－資本市場における好循環の実現に向けて―」（平成 30 年 6 月 28 日）